

1. 업무개요

물환경본부 토양지하수처(이하 “부”라 함)는 반환기지 등 다양한 국가 부지의 오염 토양을 ★★★★★★법 등 관련 법령에 명시된 정화 기준에 부합하도록 정화하여 국토의 효율적 이용을 도모하는 업무를 수행하고 있다.

그리고, 부에서는 토양정화사업 건축물 해체 및 석면 해체·제거 공사 시 관련 법령에 따라 적법하게 시행되는지 확인하고 이에 대한 기술지도 업무를 수행하고자 감리용역을 발주하고 있다.

2. 관련규정 및 판단기준

「엔지니어링 손해배상보험 또는 공제 업무처리 요령」 제0조(보험 또는 공제의 가입 및 증서제출)에 따르면, 발주청은 엔지니어링사업자가 엔지니어링사업을 수행함에 있어 고의 또는 과실로 해당 발주청 또는 제3자에게 재산상의 손해를 끼친 경우 이에 대한 배상을 담보하는 보험 또는 공제에 가입하도록 하고 그 증서를 제출하도록 하여야 하며, 감리에 해당하는 엔지니어링사업은 해당 엔지니어링사업의 계약을 체결하는 날까지 엔지니어링 손해배상보험 또는 용역손해배상보험을 가입하여 발주청에 제출하여야 한다고 규정하고 있다.

따라서, 감독자는 감리용역 계약을 체결 할 때에는 계약업체가 업무를 수행하는 과정에서 고의 또는 과실로 재산상의 손해를 끼친 경우를 대비하여 엔지니어링 손해배상보험 또는 용역손해배상보험 가입 여부를 확인하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

물환경본부 종합감사 기간 중 **○○○○○ ○○○○ ○○ ○○ · ○○ ○○** 용역 및 **○○○ ○○ ○○**용역에 대한 관련 규정에 따라 엔지니어링 손해배상보험 가입 시기의 적정성을 확인한 결과, [표 4]와 같이 2개 감리용역은 엔지니어링 손해배상보험을 미가입하였고, 1개 감리용역은 준공 후 가입한 사실을 확인하였다.

[표 4] 감리용역 엔지니어링 손해보험 가입 시기 미준수 현황

계 약 명	계약기간	손해배상공제료(원)		비고
		계약 시	준공 시	
*****	0000.00.00.~ 0000.00.00.	000,000	0	미가입 (계약변경 시 감액)
*****	0000.00.00.~ 0000.00.00.	00,000	0	미가입 (준공시 시 감액)
*****	0000.00.00.~ 0000.00.00	00,000	00,000	0000.00.00 가입 (준공 후 가입)

이는, 감독자가 감리용역 계약을 체결할 때 엔지니어링 손해배상보험 또는 용역손해배상보험 가입 여부를 확인해야 하나, 가입 여부를 확인하지 않는 등 관련 업무를 소홀히 한 사실을 확인하였다.

4. 관련자(부서) 의견

■■■■부에서 토양정화사업 중 ■■ 또는 ■■■ ■■ ■■용역의 계약 체결 시점에 ****/***** 등 일부 현장은 감독업무의 미숙으로 가입 여부를 확인하지 않았으나, ○○○○ ○○○ ○○ ○○용역은 준공검사 시 준공 후 0년이 되는 날까지의 배상을 담보하는 손해배상보험 증서를 제출받았습니다.

향후 감리용역 감독 수행 시 손해배상보험 또는 공제가 누락되지 않도록 현재 진행 중인 감리용역의 보험증서 제출 여부를 점검하고, 「엔지니어링 손해배상보험 또는 공제 업무처리 요령」 및 손해배상보험 관련 사항에 대해 직원 교육을 실시하여 동일한 문제가 발생하지 않도록 하겠다고 의견을 제시하였습니다.

5. 조치할 사항

경영기획본부장(인재경영처장)은 관련 규정 숙지가 미흡하여 손해배상공제 보험 관리 업무를 소홀히 한 물환경본부 토양지하수처 ■■■■■부(현 ■■■■■본부 ★★★★★처 ▲▲▲▲▲부) ◆급 ■■■호, 물환경본부 토양지하수처 ■■■■■부 ◆급 ■■■■■, 물환경본부 토양지하수처 ■■■■■부(현 □□□□□□□□본부 ■■■■■처 △△△△△부) ◆급 ◇◇◇◇, 물환경본부 토양지하수처 ■■■■■부 ■■■ ◆급 ♠♠♠, 물환경본부 토양지하수처 ■■■■■부 ■■■ ☒급 □□□, 물환경본부 토양지하수처 ■■■■■부 ■■■ ☒급 □□□에게 “주의” 조치하시기 바랍니다. 【주의】